

1500966-54.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... três condenações por roubo e uma por tráfico de drogas.

Assim, considerando a confissão do réu, bem como as declarações da vítima e o depoimento da testemunha, não há dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime. A majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, incide, pois o crime de furto foi praticado no período de repouso noturno.

Dosagem da pena.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500966-54.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500966-54.2022.8.26.0603

Réu:

ANDRÉ LUÍS DA FONSECA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

ANDRÉ LUÍS DA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput" e § 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 01h50, durante o período destinado ao repouso noturno, no estacionamento do Pronto Socorro Municipal, localizado na Rua Rosa Cury nº 72, nesta cidade, subtraiu para si uma motocicleta da marca Honda, modelo CG150 Titan Mix KS, de cor preta, avaliada em R\$ 8.400,00 (cf. auto de avaliação de fls. 114), coisa pertencente à vítima Helen Aparecida Nunes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 02).

Realizada audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 85/88).

Recebida a denúncia (fls. 123), o réu foi citado (fls. 162) e apresentou resposta à acusação (fls. 136/138).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha (fls. 168). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 167).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor postulou o afastamento da causa de aumento do § 1º, do artigo 155, referente ao repouso noturno, bem como a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, compensando-a com a reincidência e a fixação de regime inicial aberto (fls. 176/187).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de furto ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 57/58), auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega de objeto (fls. 11), auto de avaliação (fls. 114), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

A vítima Helen Aparecida Nunes, ouvida em juízo, informou que trabalha no Pronto Socorro Municipal de Araçatuba no período noturno e que, na data do fato, estava trabalhando quando recebeu a notícia de que sua motocicleta teria sido furtada. A polícia foi acionada. Após decorrido certo tempo, sua motocicleta foi localizada por policiais militares que atuam no BAEP, pois o autor do furto foi visto pelos policiais enquanto empurrava, na via pública, a motocicleta. Não conhecia o réu. A testemunha Rafael Lyudi Mizugai, policial militar, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, relatou que na data do fato, durante a madrugada, realizavam patrulhamento preventivo no bairro São Vicente, momento em que o Copom irradiou notícia de furto de uma motocicleta no Pronto Socorro Municipal, que fica localizado no bairro Santana. Disse que o réu empurrava uma motocicleta na rua Jardim Brasil e demonstrou nervosismo ao perceber a viatura policial. Afirmou que as características da motocicleta coincidiam com a que havia sido furtada no Pronto Socorro Municipal. Abordado, o réu admitiu a prática do furto. Disse que não conhecia o réu. Afirmou que foram feitas pesquisas onde verificaram que o réu já tinha passagens policiais. Relatou que a vítima reconheceu a motocicleta encontrada em poder do réu como sendo sua. Informou que a distância do local do furto até o local da abordagem do réu supera 1,5 km.

Por sua vez, o réu André Luís da Fonseca, ouvido em juízo, admitiu a prática do crime de furto. Mencionou que tinha saído da prisão e estava desempregado. Disse que sua mãe e seus netos estavam passando fome, o que o motivou a praticar o furto. Relatou que por volta de 23h subtraiu a motocicleta. Informou que foi abordado por policiais militares depois que tinha percorrido mais de 1,5 km de distância, empurrando a referida motocicleta. Já sofreu três condenações por roubo e uma por tráfico de drogas.

Assim, considerando a confissão do réu, bem como as declarações da vítima e o depoimento da testemunha, não há dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime. A majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, incide, pois o crime de furto foi praticado no período de repouso noturno.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes do réu (fls. 77 - roubo; fls. 79 - tráfico de drogas), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 78 - roubo), e a atenuante da confissão espontânea. Assim, compenso a agravante com a atenuante, mantendo-se a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, pela majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ANDRÉ LUÍS DA FONSECA, pela prática do crime tipificado no artigo 155, "caput" e § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa (no mínimo legal). Pela reincidência e maus antecedentes, não é possível conceder o direito de recorrer em liberdade, pois continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente para evitar a reiteração delitiva. Expeça-se ofício de recomendação. Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 19 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA